

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **23/2026/HS-PT**

Ngày 19/01/2026

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Danh Đại

Các Thẩm phán: Ông Lê Trúc Lâm và bà Nguyễn Thị Thu Trang.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Cẩm Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắc Lắc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắc Lắc tham gia phiên tòa: Ông Vương Chí Hiếu – Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 01 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắc Lắc, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 329/2025/TLPT- HS, ngày 10/11/2025 đối với bị cáo Y ALy Long D về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2025/HS-ST ngày 26/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 6 - Đắc Lắc.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Họ và tên: Y Aly Long D, sinh năm 2006, tại tỉnh Đắc Lắc; nơi cư trú: Buôn B, xã Y, huyện L, tỉnh Đắc Lắc (Nay là Buôn B, xã L, tỉnh Đắc Lắc); nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Mnông; giới tính: Nam; tôn giáo: Tin lành; quốc tịch: Việt Nam; con ông Y Sương L, sinh năm 1983 và con bà H Phai Long D1, sinh năm 1986; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 27/6/2025 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Người bào chữa cho bị cáo:** Ông Trần Trung H - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đ. Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16 giờ 55 phút ngày 20/4/2025, sau khi uống rượu, Y Aly Long D (không có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 60H5-090.63, chở theo Y Lot D2, đi trên đường Q theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đắc Lắc để về nhà, đến đoạn đường tại Km38+800 Quốc lộ B thuộc địa

phận buôn B, xã Y, huyện L, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã L, tỉnh Đắk Lắk), thì Y Aly Long D đã điều khiển xe mô tô đi ra giữa đường (vạch kẻ tim đường) và tăng tốc độ để vượt qua xe ô tô biển số 47A-275.19 do Nguyễn Văn Q điều khiển đi cùng chiều phía trước. Cùng thời điểm này, có xe ô tô biển số 47B-036.19 của Trương Phúc D3 đang điều khiển đi ngược chiều đến nên Y Aly Long D đã điều khiển xe mô tô đi về lại phần đường bên phải theo hướng đi của mình. Do không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe ô tô đang đi cùng chiều phía trước, dẫn đến phần đầu xe của Y Aly Long D đã va chạm vào phần cản phía sau bên trái đuôi xe ô tô do anh Q điều khiển. Hậu quả xe mô tô do Y Aly Long D điều khiển bị ngã xuống đường, Y Aly Long D và Y L1 bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, xe ô tô và xe mô tô bị hư hỏng. Do bị thương nặng nên ngày 21/4/2025 Y Lot D2 đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường tại K+800 Quốc lộ B, thuộc địa phận buôn B, xã Y, huyện L, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã L, tỉnh Đắk Lắk), là đoạn đường thẳng, tầm nhìn không bị hạn chế, che khuất. Mặt đường trải bê tông nhựa tương đối bằng phẳng, rộng 5m50, có vạch kẻ đứt đoạn chia thành hai phần đường bằng nhau, hai bên có lề đường đất mỗi bên rộng 1m, có bố trí cọc tiêu, cọc H cảnh báo phạm vi an toàn giao thông. Khu vực xung quanh hiện trường khoảng cách 50m không có biển báo hiệu đường bộ, không có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

Tại Kết luận giám định số 832/KL-KTHS ngày 31/5/2025 của Phòng K, Công an tỉnh Đ, kết luận: Dấu vết móp lõm, trượt xước bám dính chất màu đen (dạng sơn, nhựa) ở mặt ngoài ốp đuôi bên trái (phía dưới đèn hậu) của xe ô tô biển số 47A-275.19 có chiều hướng từ sau ra trước phù hợp với dấu vết bề, gây vỡ mặt nhựa ở yếm chắn gió bên phải của xe mô tô biển số 60H5-090.63. Dấu va chạm ở xe mô tô tại vị trí này có chiều từ trước ra sau.

Tại Bản kết luận giám định tử thi số 653/KLGĐTT-KTHS ngày 10/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh Đ, kết luận: Nguyên nhân chết của Y Lot D2 do đa chấn thương.

Kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở của Y Aly Long D vào ngày 20/4/2025, kết quả là 0,729 miligam/1 lít khí thở.

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 84/KLTTCT-PY01 ngày 21/8/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh Đ kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Y Aly Long D tại thời điểm giám định là 01%

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2025/HS-ST ngày 26/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 6 - Đắk Lắk đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Y ALy Long D phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 260; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Y Aly Long D 02 (Hai) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 01/10/2025, bị cáo Y Aly Long D có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi mà bị cáo đã thực hiện đúng như nội dung vụ án đã được tóm tắt nêu trên.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Y ALy Long D về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội với lỗi vô ý, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo là dân tộc thiểu số, mặc dù gia đình bị cáo là hộ cận nghèo nhưng bị cáo cũng đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại và được người đại diện của bị hại có đơn xin bãi nại. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản sơ thẩm. Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 260; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Y ALy Long D 02 năm 03 tháng tù.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Thống nhất về tội danh của bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo trung thực, ăn năn hối cải. Mặc dù gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng bị cáo đã tác động để gia đình bị cáo bồi thường cho bị hại với số tiền là 10.000.000 đồng, một con heo, một con chó. Bị cáo người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trình độ học vấn mới 9/12, không được học hành đầy đủ, do đó, nhận thức xã hội và hiểu biết pháp luật của bị cáo còn rất hạn chế. Bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo.

Bị cáo không tranh luận gì, đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai của bị cáo Y Aly Long D tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Do ý thức xem thường pháp luật, không tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, mặc dù chưa có giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định, đã uống rượu với nồng độ còn 0,729 miligam/1 lít khí thở nhưng vào khoảng 16 giờ 55 phút ngày 20/4/2025, Y Aly Long D vẫn điều khiển

xe mô tô, biển kiểm soát 60H5-090.63, có dung tích xi lanh 149cm³ chở theo Y Lot D2 đi trên đường Quốc lộ 27 theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đắk Lắk. Khi đến đoạn đường tại Km38+800 Quốc lộ B do không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe ô tô đi cùng chiều phía trước dẫn đến phần đầu xe mô tô do Y A điều khiển đã va chạm vào phần đuôi xe bên trái của xe ô tô 47A-275.19, làm cho xe mô tô ngã xuống đường. Hậu quả: Y Lot D2 bị tử vong, Y Aly Long D bị thương tích với tỉ lệ 01%. Hành vi của Y Aly Long D đã vi phạm điều cấm và vi phạm quy tắc lái xe an toàn theo quy định tại khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Do đó, Bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Y Aly Long D về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp lý và đảm bảo đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và đã áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì bị cáo thực hiện hành vi trong tình trạng đã sử dụng rượu nồng độ còn 0,729 miligam/1 lít khí thở, không giấy phép lái xe, lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo nên việc cách ly bị cáo ra ngoài xã hội để cải tạo, giáo dục bị cáo là cần thiết. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo 02 năm 09 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo trung thực, ăn năn hối cải, bị cáo là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc hộ cận nghèo, trình độ học vấn thấp, được người đại diện của bị hại có đơn xin bãi nại. Xét thấy bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ. Để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, sự khoan hồng của nhà nước, cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo.

[3] Về án phí: Bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, thuộc hộ cận nghèo nên thuộc trường hợp được miễn án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, nên Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Y Aly Long D, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2025/HS-ST ngày 26/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 6 - Đắk Lắk về hình phạt đối với bị cáo.

[2] Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 260; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Y ALy Long D **02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù** về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

[3] Về án phí: Bị cáo Y ALy Long D được miễn án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm, không có kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;
- TAND khu vực 6 – Đắk Lắk;
- VKSND khu vực 6 – Đắk Lắk;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Bùi Danh Đại